

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 20/2535	นายศรี เฉียบกระโทก	โจทก์
	นางสร้อย ยอดผักแว่น	จำเลย
	นายศรี เฉียบกระโทก โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่สวนตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 94 ตำบลแซะอำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้โจทก์ 3 งาน 50 ตารางวาและแบ่งที่นาตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)เลขที่ 93 ตำบลแซะอำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้โจทก์ 3 ไร่ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วที่โจทก์ ฎีกาว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ขอให้รับฎีกาโจทก์ เห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้ครอบครองที่พิพาทซึ่ง
เป็นมรดกแทนทายาทอื่น ฎีกาโจทก์ เรื่องอายุความจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่
เป็นสาระแก่การวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วที่โจทก์ ฎีกาว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ขอให้รับฎีกาโจทก์ เห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้ครอบครองที่พิพาทซึ่ง
เป็นมรดกแทนทายาทอื่น ฎีกาโจทก์ เรื่องอายุความจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่
เป็นสาระแก่การวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ